

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7095/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

างสุพัตราหรือสุภัตราหรือนาย ไข่เครือ
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 458, มาตรา 461, มาตรา 486

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4บัญญัติว่า ขาย
หมายรวมถึง ส่งมอบ ดังนั้นการที่จำเลยตกลงขายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้
ผู้ซื้อถึงขั้นส่งมอบเมทแอมเฟตามีนแล้ว แม้ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระราคาก็เป็นความผิด
ฐานขายเมทแอมเฟตามีนสำเร็จ โดยมีพิกัดต้องวินิจฉัยในแง่กฎหมายแพ่ง

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4บัญญัติว่า ขาย
หมายรวมถึง ส่งมอบ ดังนั้นการที่จำเลยตกลงขายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้
ผู้ซื้อถึงขั้นส่งมอบเมทแอมเฟตามีนแล้ว แม้ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระราคาก็เป็นความผิด
ฐานขายเมทแอมเฟตามีนสำเร็จ โดยมีพิกัดต้องวินิจฉัยในแง่กฎหมายแพ่ง

(ประดิษฐ์ สິงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

ศาลอาญา - นายชุตินันต์ โพธิเดช

ศาลอุทธรณ์ - นายสนอง เล่าศรีวรกต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------